

제정 국방부 훈령 제1377호(2011. 12. 30.)
 일부개정 국방부 훈령 제1415호(2012. 5. 22.)
 일부개정 국방부 훈령 제1588호(2013. 12. 2.)
 일부개정 국방부 훈령 제1800호(2015. 6. 5.)
 일부개정 국방부 훈령 제2407호(2020. 3. 16.)
 일부개정 국방부 훈령 제2457호(2020. 9. 3.)
 전부개정 국방부 훈령 제2681호(2022. 7. 1.)
 일부개정 국방부 훈령 제3041호(2025. 4. 25.)

국방부검찰단의 조직, 업무분장 및 관할에 관한 훈령

목 차

제1장 총칙

제1조(목적)	1
---------	---

제2장 국방부검찰단의 조직 및 업무분장

제2조(국방부검찰단의 조직)	1
제3조(국방부검찰단의 업무분장)	1

제3장 국방부검찰단의 관할

제4조(국방부검찰단의 관할)	3
제5조(국방부검찰단 관할의 각 군 위임)	3
제6조(중요 사건의 범위)	3
제7조(중요 사건의 이송)	4

부 칙	4
별 표	6

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「군검찰단의 조직에 관한 규정」 제2조제3항에 따라 국방부검찰단의 조직, 관할 및 업무분장에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2장 국방부검찰단의 조직 및 업무분장

제2조(국방부검찰단의 조직) 국방부검찰단에 고등검찰부, 보통검찰부, 사무처, 인권보호감독관실, 범죄정보실을 둔다.

제3조(국방부검찰단의 업무분장) ① 고등검찰부는 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 중요사건 수사 및 결정
2. 주요업무의 계획 및 조정에 관한 사항
3. 상소사건, 재정신청사건에 관한 사항
4. 중요사건 및 상소사건 범죄정보 수집에 관한 사항
5. 국회관련 업무에 관한 사항
6. 공보업무에 관한 사항
7. 과학수사장비 운영에 관한 사항
8. 부대계획 및 조직 업무에 관한 사항

② 보통검찰부는 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 관할 범죄사건에 대한 수사 및 결정
2. 고소·고발, 진정·내사 사건의 처리에 관한 업무
3. 공소유지 및 항소제기, 재판집행 업무
4. 인지사건 수사를 위한 범죄정보 수집에 관한 업무
5. 관할사건에 대한 국회 및 민원관련 업무
6. 군사법경찰의 수사업무 지휘·감독

③ 인권보호감독관실은 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 대내·외 인권관련 기관과의 업무 총괄
2. 군 수사절차상 인권보호 위반에 대한 직권조사 및 시정감독 사항
3. 군 수사절차상 인권보호 정책 수립 및 개선 업무에 관한 사항
4. 군사법 업무종사자 직무범죄 수사에 관한 사항
5. 단장이 지정하는 중요 인권 보호·침해 사건 전담 조사

④ 사무처는 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 영장·압수물품 등의 접수 및 처리에 관한 사항
2. 교육훈련, 인사, 군수, 재정 등 행정업무에 관한 사항
3. 검찰 및 민원사건에 관련된 행정사무에 관한 사항
4. 소송기록, 수사기록 등 군검찰관련 자료의 보존·관리에 관한 사항
5. 주민·수사·범죄경력 등 범죄자료 및 출입국자료 등 행정정보 등 조회업무에 관한 사항

6. 전군 전자수사자료표 및 신원기록관리 시스템의 관리에 관한 사항

⑤ 범죄정보실은 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 범죄정보·첩보의 수집 및 관리에 관한 사항
2. 범죄정보수집 유관기관과의 정보교류업무에 관한 사항

⑥ 기타 세부적인 업무분장은 국방부검찰단 예규로 정한다.

제3장 국방부검찰단의 관할

제4조(국방부검찰단의 관할) 국방부검찰단의 관할은 국방부 본부, 합동참모본부, 방위사업청, 국방부 직할부대·기관 및 해외파병부대 소속 군인 및 군무원이 피의자인 범죄사건으로 한다.

제5조(국방부검찰단 관할의 각 군 위임) 제4조에도 불구하고 국방부검찰단장은 국방부 및 그 직할부대 소속 피의자에 대한 사건 중 범죄지, 피의자의 근무지, 소속 부대·기관의 소재지 또는 현재지가 중앙지역군사법원의 관할구역 외에 있는 경우 별표와 같이 그 관할을 **피의자가 소속된 군의 검찰단**에 위임할 수 있다.

제6조(중요 사건의 범위) 군사법원법 제36조제7항에 따라 국방부검찰

단이 관할할 수 있는 중요 사건은 다음 각 호와 같다.

1. 「군검찰사무 운영규정」 제2조의3 각 호에 해당하는 사건
2. 동일 사건에 관련된 2 이상의 피의자의 소속 군이 다른 사건으로서 하나의 검찰단에서 관할하여 수사의 공정성 및 일관성을 유지하는 것이 중요하다고 국방부장관이 인정하는 사건

제7조 (중요 사건의 이송) ① 제6조 각 호의 사유로 국방부검찰단에서 사건을 관할하는 경우, 국방부검찰단은 그 사실을 해당 군 검찰단에 통보하며, 해당 군 검찰단은 지체 없이 그 사건을 국방부검찰단으로 이송한다.

② 각 군 검찰단에서 공소제기 후 법 제12조의4제4항에 따라 중앙지역군사법원이 심판하게 된 중요 사건에 대한 공소 유지는 해당 군 검찰단에서 한다. 다만, 국방부검찰단장은 국방부검찰단에서 공소를 유지하도록 할 수 있으며, 이 때 해당 군 검찰단은 지체 없이 사건을 국방부검찰단으로 이송하여야 한다.

부 칙(제1800호, 2015. 6. 5.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2407호, 2020. 3. 16.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2457호, 2020. 9. 3.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2681호, 2022. 7. 1.)

이 훈령은 2022. 7. 1.부터 시행한다.

부 칙(제3041호, 2025. 4. 25.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

작성관

법무관리관실 법무담당관 군사법기획담당 / 900-6811

국 방 부 장 관

[별 표] 국방부검찰단의 관할 위임(제5조 관련)

구분	관할 검찰단	피의자 소속 부대·기관
대상 기관/부대(예하부대를 포함) 소속 군인인 피의자의 근무지가 서울(경기도 과천, 안양, 성남, 용인을 포함하며, 드론작전사령부의 경우에는 포천, 김포를 포함한다)외 지역인 경우	피의자의 근무지를 관할하는 지역 군사법원에 대응하는 각 군 검찰단	국군방첩사령부 , 국군지휘통신사령부, 국군의무사령부, 국군수송사령부, 국군화생방방호사령부, 국군심리전단, 국군복지단, 국군재정관리단, 국군정보사령부, 777사령부, 한미연합군사령부, 국방기술품질원, 국방기술진흥연구소, 국방대학교, 합동군사대학교, 계룡대 근무지원단, 국방출판지원단, 국군체육부대, 국군간호사관학교, 국군교도소, 국방통합데이터센터, 국방정신전력원, 국방과학연구소, 드론작전사령부, 전략사령부
피의자가 입원으로 그 소속이 국군의 무사령부 예하 병원으로 변경된 경우	피의자의 기존 근무지 를 관할하는 지역군사법원에 대응하는 각 군 검찰단	국군수도병원 , 국군고양병원, 국군양주병원, 국군포천병원, 국군춘천병원, 국군홍천병원, 국군강릉병원, 국군구리병원, 국군대전병원, 국군함평병원, 국군대구병원
피의자가 국방시설본부에 소속된 군인인 경우	그 시설단을 관할하는 지역군사법원에 대응하는 각 군 검찰단	강원시설단, 경상시설단, 충청시설단, 전라제주시설단